



Nr. 103 Kabinettsitzung vom 13. Juni 1925, 11.30 Uhr

R 43 I/1403 , Bl. 145-148

Anwesend: Luther, Stresemann, v. Schlieben, Neuhaus, Brauns, Frenken, Krohne, Graf v. Kanitz; StS Kempner, Meissner, Joel, Trendelenburg, Zweigert, Hagedorn, Weismann; MinDir. Pünder, Kiep, Ritter, Ernst, Posse, Beyerlein; MinR Werner, Rocholl, Schäfer; ORegR Richter; RegR Schmidt; Protokoll: RegR Wienstein (Punkt 1 und 2), ORegR Grävell (Punkt 3 und 4).

Beginn: 11:30

[Tagesordnung]

1. Frage der Amnestie.
2. Ausbau der Unterweser. [...]
3. Weinzölle.
4. Deutsch-französische Wirtschaftsverhandlungen.

1. Frage der Amnestie.

Der Reichsminister der Justiz teilte mit, daß das Zentrum, die Demokraten und die Sozialdemokraten die Auffassung verträten, daß der Regierungsentwurf über die Amnestie¹ den Rechtskreisen im Vergleich zu den Linkskreisen zu viele Vorteile biete². Je nach dem Verlauf der parlamentarischen Verhandlungen werde die Reichsregierung einen weiteren Ausbau der Amnestie in Erwägung ziehen müssen. Seitens der Linken werde voraussichtlich Amnestierung des durch öffentliche Bekanntmachung begangenen politischen Landesverrats³ verlangt werden⁴. Vielleicht könne man auch beim Straferlaß in bezug auf die Festsetzung des noch nicht verbüßten Strafrestes Entgegenkommen zeigen. Auf keinen Fall könne man bei der Einstellung von Verfahren insofern eine Abänderung treffen, als es sich um die Frist bis zum 1. Oktober 1923 handle⁵.

¹ S. Dok. Nr. 97, P. 1, dort bes. Anm. 2.

² Lt. Vermerk Wiensteins vom 10. 6. teilte MinR Werner über eine Besprechung mit Parteiführern vom gleichen Tage mit, „daß die Regierungsparteien scheinbar grundsätzlich mit dem Entwurf einverstanden seien. Zentrum und Deutschnationale wollten allerdings Delikte gegen § 92 Nr. 1 des StGB in den Entwurf einbezogen wissen. Von den Demokraten sei der Abg. Haas zu den Besprechungen erschienen. Er habe sich jedoch nicht bindend geäußert. Der Abg. Rosenfeld (SPD) habe sehr enttäuscht über den Entwurf sich geäußert, der nur für Rechtskreise Vorteile biete.“ (R 43 I/1242, S. 401 f.).

³ Gemeint sind Zuwiderhandlungen gegen § 92 Nr. 1 StGB. Zum Text s. Anm. 3 zu Dok. Nr. 97.

⁴ Diese Fassung auf Grund einer Verfügung der RkEi vom 23. 6. Gestrichen wurden die ursprünglich hinter dem Wort „biete“ folgenden drei Sätze: „Die Reichsregierung werde daher noch weitere Zugeständnisse machen müssen. Es werde eine Amnestierung der Landesverräter erforderlich sein. Vielleicht lasse sich jedoch eine annehmbare Fassung finden.“ (R 43 I/1242, S. 429).

⁵ Vgl. dazu Dok. Nr. 97, Anm. 4 und 8.

Der *Reichsarbeitsminister* Er habe den Eindruck, als ob der Widerstand gegen den Amnestieentwurf in seiner Fraktion wachse. Man müsse bedenken, daß zur Zeit außerordentlich viele kritische Vorlagen vorhanden seien. Es sei vielleicht am besten, die Amnestievorlage noch etwas hinauszuschieben. Er halte es nicht für unmöglich, daß auch die Rechte hierfür zu haben sein werde.

Staatssekretär *Weismann*: Der Standpunkt Preußens gehe dahin, daß es an sich besser sei, wenn keine Amnestie ergehe. Wenn die Reichsregierung jedoch eine Amnestie bringen wolle, dann müsse sie gleich gebracht werden. Der Wunsch Preußens gehe dann auch dahin, daß die Delikte aus § 92 Ziffer 1 des Strafgesetzbuchs in die Amnestie einbezogen würden⁶.

Der *Reichskanzler* Er sei grundsätzlich für eine Amnestie. Infolge der Mitteilungen des Reichsarbeitsministers halte er es für nötig, daß über die Frage der Amnestie nochmals eine Ministerbesprechung, und zwar am Montag, dem 15. Juni, stattfinde⁷.

Das *Kabinet* hatte hiergegen keine Bedenken.

Staatssekretär *Zweigert*: Es sei von verschiedenen Seiten auch eine Amnestie für Disziplinarvergehen angeregt worden. Minister Schiele stehe der Idee an sich sympathisch gegenüber; es werde jedoch noch nötig sein, mit dem Reichsverkehrs- und dem Reichspostministerium in Verbindung zu treten. Die Amnestie für Disziplinarvergehen gehöre aber auf keinen Fall in den Rahmen dieses Gesetzes. Hiergegen erhob sich kein Widerspruch.

2. Ausbau der Unterweser. [...]

3. Weinzölle.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* bat, die Verhandlungen auszusetzen, da zuvor noch Verhandlungen mit den Winzern stattfinden müßten. Auch mit den Ländern (Preußen und Bayern) sei zunächst noch zu verhandeln. Die Entscheidung sei auch nicht eilig, da Spanien das deutsch-spanische Handelsabkommen noch nicht ratifiziert habe⁸.

Der *Reichskanzler* entgegnete, daß er eine Erklärung nicht abgegeben habe, nach der zunächst mit den Winzern verhandelt werden müsse, bevor die Verhandlungen mit Spanien eingeleitet würden. Er sei der Meinung, daß mit Spanien die Verhandlungen sofort aufzunehmen seien, sobald ratifiziert sei. Die Entscheidung sei auch deshalb notwendig, weil ohne diese die Verhandlungen mit Frankreich und Italien nicht fortgeführt werden könnten.

Ministerialdirektor *Ritter* berichtete daraufhin über die Vorlage⁹.

⁶ Preußen hatte die Einbeziehung der Delikte gegen § 92 Nr. 1 StGB bereits am 25. 5. in einer Besprechung mit Ländervertretern im RJMin. angeregt, über die sich ein kurzer Vermerk Wiensteins in R 43 I/1242, S. 349 f. befindet. Es wiederholt seinen Antrag am 21. 7. in der Vollsitzung des RR, der ihn mit 32 gegen 22 Stimmen annimmt (Material hierzu in P 135/7920). Nach der Endfassung des „Gesetzes über Straffreiheit“ vom 17.8.25 werden erlassene Strafen und Strafreue wegen Zuwiderhandlung gegen § 92 Abs. 1 Nr. 1 StGB und damit im Zusammenhang stehende Straftaten, sofern die Tat durch öffentliche Bekanntmachung begangen ist (RGL. I, S. 313).

⁷ S. Dok. Nr. 104, P. 2.

⁸ Die Annahme des Handelsabkommens durch den span. Wirtschaftsrat erfolgte am 12. 6. Eine diesbez. teleg. Mitteilung der dt. Botschaft in Madrid geht am 13. 6., 11.40 Uhr ein (R 43 I/1117, Bl. 240). Der Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgt am 21. 6. in Madrid (Bekanntmachung des AA im RGL. II, S. 658).

⁹ Mit Schreiben vom 8. 6. hatte das AA um Kabinettsentscheidung in der Frage der neu auszuhandelnden Zollsätze für span. Weine gebeten. Dies sei besonders dringlich, weil die Zollpositionen gegenüber Spanien auch bei den soeben wieder aufgenommenen Handelsvertragsverhandlungen mit Italien und den noch laufenden Verhandlungen mit Frankreich eine wesentliche Rolle spielten. Im Handelspolitischen Ausschuß beim AA hätten die beteiligten Ressorts mit Ausnahme des REMin. bereits einer Erhöhung der in den RT-Verhandlungen am meisten angegriffenen Sätze des dt.-span. Handelsvertrages für roten (20 RM) und weißen Tischein (30 RM) um 75 bzw. 50% zugestimmt. Für Dessertwein wolle man den Satz von 25 RM beibehalten. Auch hiergegen habe das REMin. Bedenken erhoben. Es lehne Sondersätze für Dessertweine ab und verlange für weißen und roten Wein jeder Art 50 bzw. 40 RM. Nach Auffassung des AA würden diese Sätze die Verhandlungen mit Italien, Frankreich und Spanien zum Scheitern bringen (R 43 I/1117, Bl. 232 f.).

Der *Reichskanzler* bat um Mitteilung, ob es notwendig sei, in einem Provisorium mit Frankreich schon auf die niedrigsten Sätze bei Wein herabzugehen.

Staatssekretär Hagedorn berichtete über den Standpunkt des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft¹⁰.

Staatssekretär *Trendelenburg* antwortete dem Reichskanzler, daß er ein Provisorium für ausgeschlossen halte, wenn Deutschland auf der Basis von 40 Mark für Rotwein beharre. Ein Provisorium sei auch ausgeschlossen, wenn man nicht jetzt schon den Franzosen für längere Sicht die Meistbegünstigung für Wein gewähre. Das sei sehr mißlich, aber nicht zu ändern. Was das Definitivum anlange, so müsse man sich klar darüber sein, daß zur Vermeidung von Nachteilen das Definitivum nicht unmittelbar aus dem Provisorium abgeleitet werden dürfe. Der Gedanke der Prolongation des Provisoriums dürfte infolgedessen gar nicht erst aufkommen. Eine falsche Politik sei es, in den Weinzöllen nicht einmal den Unterhändlern gegenüber Farbe zu bekennen. Der Unterhändler müsse unbedingt wissen, wo die niedrigste Grenze liege, die die Reichsregierung nicht zu unterschreiten beabsichtige; anderenfalls er überhaupt keine Verhandlungen führen könne. Der Satz von 40 Mark sei aber auch nach Auffassung des Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft nicht der niedrigste Satz.

Staatssekretär Hagedorn entgegnete, daß das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft den Satz von 40 Mark für Rotwein für den äußersten halte. Wenn sie niedriger gingen, dann würde es mit den übrigen Handelsverträgen ebenso gehen wie mit dem spanischen.

Der *Reichswirtschaftsminister* hielt, nachdem der Satz von 35 Mark schon einmal den Franzosen gegenüber genannt sei, einen höheren Satz für ausgeschlossen.

Nach einer längeren Debatte wurde festgestellt, daß es sich zunächst nur darum handele, den deutschen Unterhändlern die niedrigsten Sätze zu nennen. Die Entscheidung solle zunächst intern sein. Die Taktik, die bei den Verhandlungen einzuschlagen sei, sei Sache der Unterhändler. Es sei selbstverständlich, daß die Unterhändler nicht mit den niedrigsten Sätzen zu verhandeln begönnen.

Es wurde daraufhin abgestimmt. Gegen die Stimme des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft wurde als niedrigster Satz für Rotwein: 35 M, für Weißwein: 45 M festgesetzt; für Dessertwein¹¹ ein Satz von 25 M gegen den Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft und den Reichswirtschaftsminister. Die Begrenzung für Dessertwein wurde gegen die Stimme des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft dahin erweitert, daß künftig die Herkunftsbezeichnung wegbleiben soll. Für roten Verschnittwein wurde gegen die Stimme des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft ein Zollsatz von 20 Mark festgesetzt¹².

¹⁰ In einer ausführlichen Stellungnahme zur Vorlage des AA wies der REM am 13. 6. darauf hin, daß die RReg. in der RT-Debatte (27. 5.) über den GesEntw. zum dt.-span. Handelsvertrag (RT-Bd. 385, S. 2113) eine durchgreifende Verbesserung des Abkommens verbindlich zugesichert habe. Die vom Handelspolitischen Ausschuß beim AA beschlossenen Weinzollsätze könne er als eine solche Verbesserung in keiner Weise anerkennen. „Ich vermag auch nicht die Auffassung zu teilen, daß für die französischen Handelsvertragsverhandlungen ein Herabgehen unter die Sätze von 40 und 50 Mark notwendig ist. Es muß den Franzosen gegenüber betont werden, daß bei ihren noch völlig unzureichenden Zugeständnissen gerade für die wichtigsten deutschen Exportweine ein weiteres Herabgehen für die deutsche Regierung nicht innerpolitisch tragbar ist. Die Stellungnahme des Reichstages und der Länderregierungen zu dem spanischen Verträge wird unseren Unterhändlern die beste Stütze im Kampf gegen zu weitgehende Weinforderungen unserer Vertragsgegner bieten.“ (R 43 I/1117, Bl. 241-250).

¹¹ Zur Frage der Zollsätze für Dessertweine heißt es in der Vorlage des AA: „Der Satz für Dessertwein soll unverändert bleiben, in der Erwägung, daß der Dessertwein kein unmittelbarer Konkurrent für den deutschen Wein ist und daß aus diesem Grunde der Satz von 25 RM bei den zurückliegenden Debatten am wenigsten angegriffen worden ist.“ Dazu der REM in seiner Stellungnahme von 13. 6. (s. Anm. 10): „Die Ausführungen des Auswärtigen Amts [...] gehen völlig fehl. Die [...] Statistik über die Weineinfuhr aus Spanien zeigt, daß gerade die Dessertweine in immer steigendem Maße den Hauptanteil an der spanischen Weineinfuhr haben [...]. So sind z. B. im Mai 1925 über 21 000 Hektoliter Dessertweine, dagegen nur 11 000 Hektoliter roter Tischwein und 6700 Hektoliter weißer Tischwein eingeführt worden.“ Es sei z. Z. eine derartige Überschwemmung mit span. und griech. Dessertweinen in Dtld. festzustellen, „daß, wenn dem Weinbau überhaupt geholfen werden soll, der Hebel unbedingt hier angesetzt werden muß.“

¹² Zum Fortgang s. Dok. Nr. 225, P. 1.

4. Deutsch-französische Wirtschaftsverhandlungen.

Staatssekretär *Trendelenburg* berichtete über die Verhandlungen mit der Eisenindustrie in Düsseldorf. Er habe die begründete Besorgnis, daß die Verhandlungen der beiderseitigen Industrien¹³ zu keinem Ergebnis führen würden. Es sei jetzt zu entscheiden, in welchem Sinne die Verhandlungen mit Frankreich fortgeführt werden sollen.

Nach einer längeren Aussprache stellte der *Reichskanzler* als Auffassung des Kabinetts fest, daß die Verhandlungen sachlich mit dem Ziele eines baldigen Abschlusses weiterzuführen seien¹⁴, daß eine Forderung auf Einräumung von Eisenkontingenten nicht von vornherein abzulehnen sei, daß dagegen eine Rückerstattung der halben Zollsätze an die deutsche Eisenindustrie nicht in Frage komme¹⁵.

¹³ S. dazu Dok. Nr. 97, Anm. 12.

¹⁴ Diese Verhandlungen führen am 16. 6. in Luxemburg zu einer Vereinbarung, über deren Inhalt der Stahlwerks-Verband am 17. 6. an den RWiM wie folgt berichtet: „Die deutsche Industrie übernimmt von der französischen, luxemburgischen und den Saar-Werken ein Gesamt-Jahreskontingent von 1 750 000 to Roheisen, Halbzeug und Fertigfabrikate. Die Ziffer gilt auf der Basis einer Rohstahlerzeugung von 100% der Gesamt-Beteiligungsziffer der Rohstahlgemeinschaft. Sie erhöht oder ermäßigt sich in dem gleichen prozentualen Verhältnis, in welchem die Beteiligung in der Rohstahlgemeinschaft erhöht oder ermäßigt wird.“ Ferner wird vereinbart, daß die dt. Eingangszölle den ausländischen Lieferanten von dt. Seite in halber Höhe zu vergüten sind. Das Abkommen, das von den vertragsschließenden Parteien noch förmlich gutzuheißen ist, soll für die Dauer von drei Jahren in Geltung bleiben (Abschrift an den RK in R 43 I/1119, Bl. 121-123).

¹⁵ Die Frage der Rückvergütung war schon einmal im März 1925 von Vertretern der Eisenindustrie aufgeworfen worden (s. dazu Dok. Nr. 44). Am 18. 6. erklärt der Stahlwerks-Verband mit Schreiben an den RWiM, die dt. Eisenindustrie werde das Luxemburger Abkommen (s. Anm. 14) nur dann genehmigen können, wenn die RReg. bereit sei, die an die Franzosen auszahlenden halben Zollbeträge in irgendeiner Form zurückzuerstatten. „Nachdem der Herr Reichsfinanzminister bis jetzt keinen Weg gefunden hat, um diese Summe der Industrie zurückerstatten zu können, trotzdem auch anscheinend bei der Reichsregierung das Gefühl vorherrschend ist, daß der Industrie die Zahlung dieser Summe aus eigenen Mitteln nicht zugemutet werden kann, erlauben wir uns, den Vorschlag zu machen, daß das Deutsche Reich der Rohstahlgemeinschaft ein Darlehen in Höhe von 150 Millionen Reichsmark zu 5% Zinsen auf die Dauer des Abkommens mit den Franzosen zur Verfügung stellt.“ Da der gegenwärtige Zinssatz 9–10% betrage, könne die Industrie die Differenz als Ausgleich für die Begleichung des halben Zollsatzes betrachten (abschrl. an den RK in R 43 I/1119, Bl. 124-126). Über eine Stellungnahme der RReg. zu diesem Vorschlag war in den Akten nichts zu ermitteln.

Zitierhinweis

Nr. 103 Kabinettsitzung vom 13. Juni 1925, 11.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 335–338 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D103>